

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2025 р. №
Київ

Деякі питання визначення видів готелів, встановлення, перегляду та змін категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення

Відповідно до статті 19 Закону України «Про туризм» Кабінет Міністрів України **п о с т а н о в л я є**:

1. Затвердити Порядок визначення видів готелів, процедури встановлення, перегляду та змін категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 803 «Про затвердження Порядку встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2041).

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 «Про затвердження Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1755; 2022 р., № 101, ст. 6316; 2023 р., № 9, ст. 641, № 11, ст. 723, № 51, ст. 2850; 2023 р., № 90, ст. 5179), від 24 грудня 2019 р. № 1162 «Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку туризму України» (Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 377; 2021 р., № 74, ст. 4635; 2023 р., № 47, ст. 2568) та від 28 червня 2024 р. № 754 «Деякі питання ведення Єдиного туристичного реєстру» (Офіційний вісник України, 2024 р., № 63, ст. 3753) зміни, що додаються.

4. Установити, що

4.1. реєстр свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури припиняється. Рішення про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури, внесених до реєстру на момент припинення реєстру лишаються чинними. Подальший облік та публікація рішень про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури здійснюється шляхом ведення переліку.

Володільцем реєстрової інформації залишається ДАРТ. Наявні звернення, документи, програмно-апаратні засоби, включаючи засоби технічного і криптографічного захисту інформації не передаються та залишаються у віданні ДАРТ.

ДАРТ забезпечує припинення реєстру та запроваджує ведення переліку свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури.

Громадськість та правоволодільці інформуються про юридичні наслідки припинення реєстру шляхом оприлюднення інформації на офіційному вебсайті ДАРТ;

4.2. протягом року після набрання чинності цією постановою всім суб'єктам господарювання, що надають послуги з тимчасового розміщення, необхідно отримати свідоцтво про встановлення виду та відповідної категорії готелю або свідоцтва про встановлення категорії іншого засобу тимчасового розміщення, у разі їх відсутності;

4.3. новоствореним суб'єктам господарювання, що надають послуги з тимчасового розміщення, необхідно отримати свідоцтва про встановлення виду та відповідної категорії готелю та свідоцтва про встановлення категорії іншого засобу тимчасового розміщення до початку функціонування готелю або іншого засобу тимчасового розміщення.

5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2027 року, але не раніше введення в промислову експлуатацію Єдиного туристичного реєстру.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р.
№ 460, від 24 грудня 2019 р. № 1162 та від 28 червня 2024 р. № 754

1. У Положенні про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460:

абзаци сто шістдесят вісім та сто шістдесят дев'ять підпункту 20 пункту 4 виключити;

доповнити підпункт 20 пункту 4 абзацом такого змісту: «критерії категоризації готелів та інших засобів тимчасового розміщення; анкету-опитувальник для готелів та засобів тимчасового розміщення;».

2. У Положенні про Державне агентство розвитку туризму України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1162:

абзаци сім та вісім підпункту 4 пункту 4 виключити;

доповнити підпункт 4 пункту 4 абзацом такого змісту: «критерії категоризації готелів та інших засобів тимчасового розміщення; анкету-опитувальник для готелів та засобів тимчасового розміщення;».

у підпункті 7 пункту 4 слово «реєстр» замінити на слово «перелік».

3. У пунктах 2 та 4 постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 р. № 754 «Деякі питання ведення Єдиного туристичного реєстру» слова «з 1 січня 2025 року» замінити на слова «з 1 січня 2027 року».

4. У Порядку ведення Єдиного туристичного реєстру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 р. № 754:

4.1. у тексті Порядку: слова «реєстр свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури» в усіх відмінках замінити словами «перелік свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури»;

4.2. у підпункті 6 пункту 2 слова «протоколів засідань Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання); рішень зазначеної Комісії про встановлення готелю запропонованої категорії, про неможливість присвоєння категорії, на яку претендує власник готелю або уповноважена ним особа, та встановлення нижчої категорії або про відмову в установленні готелю відповідної категорії;» замінити на слова «висновків працівника ДАРТ про можливість встановлення категорії готелю чи іншому засобу тимчасового розміщення».

ПОРЯДОК

визначення видів готелів, процедури встановлення, перегляду та змін категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає види готелів, а також процедуру встановлення, перегляду та змін категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

апартаменти для короткострокової оренди – засіб тимчасового розміщення (однокімнатна/багатокімнатна квартира/апартаменти або комплекс квартир/апартаментів), що здаються в оренду на строк від одного дня до одного місяця, з повним або частковим забезпеченням меблями, побутовою технікою, можливістю користування кухнею та санвузлом;

апартготель – засіб тимчасового розміщення, у якому розміщення надають у номерах типу «студію» (розміщення в одній кімнаті з міні кухнею) та «апартамент» (розміщення, яке надає окрему зону спальні та вітальні з міні-кухнею);

відпочинковий комплекс – засіб тимчасового розміщення, розташований у/біля збагаченій природними ресурсами зоні (водойми, ліси, гори, мінеральні/термальні джерела тощо), сільській місцевості, орієнтований на відпочинок та/або фізичне відновлення, може мати сезонний графік роботи;

глемпінг – засіб тимчасового розміщення із стаціонарно облаштованим місцем для проживання на огороженій та облаштованій санітарно-технічними зручностями загального користування території;

готель – засіб тимчасового розміщення, що складається більше ніж з шести номерів, в якому суб'єктом господарювання надаються готельні послуги. Визначається як вид готелю та не підпадає під інші визначення;

готельний комплекс – засіб тимчасового розміщення, який складається із кількох будівель, які розміщені як єдиний комплекс, перебувають під єдиним управлінням і надають основні та додаткові послуги гостям;

додаткові послуги – обсяг послуг, що не належать до основних послуг засобу тимчасового розміщення, замовляються та оплачуються споживачем додатково. До додаткових послуг належать: послуги харчування, які не включені до вартості номера, прання, прасування, надання автостоянки або паркомісця, трансферу, послуги перукарні, спа-центру, басейну, прокат спортивного та туристичного інвентарю, конференц-послуги тощо. За бажанням засобу тимчасового розміщення додаткові послуги можуть бути включені до загальної вартості проживання;

садиба – засіб тимчасового розміщення, який знаходиться в сільській місцевості, розташований в житловому будинку з приватною прибудинковою територією, має менше ніж 10 ліжко-місць, передбачає обмежений перелік основних та додаткових готельних послуг, які здійснюється виключно членами родини домогосподарства;

кемпінг – засіб тимчасового розміщення на огороженій та облаштованій санітарно-технічними зручностями загального користування території, де надаються місця для розташування наметів, фургонів, будинків на колесах тощо;

мінімальний стандарт доступності – це комплекс архітектурно-планувальних, інженерно-технічних, ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що забезпечують можливість рівного доступу всім групам населення, в тому числі маломобільним групам населення, до послуг з тимчасового розміщення;

мотель – засіб тимчасового розміщення, розташований поруч з автомобільною дорогою, з місцями паркування поблизу, призначений для туристів, що подорожують автомобільним транспортом;

основні послуги – обсяг послуг засобу тимчасового розміщення із тимчасового розміщення, що включаються до вартості проживання. До основних послуг належить: послуги рецепції, проживання в номері, користування обладнанням номера, щоденне прибирання, а також інші послуги засобу тимчасового розміщення, зокрема харчування, якщо користування ними включено до вартості розміщення;

хостел – засіб тимчасового розміщення, у якому розміщення здійснюється у багатомісних (чотири та більше спальних місць) номерах, спальних приміщеннях чи номерах інших типів з обмеженим асортиментом харчування та/або умовами для самостійного приготування їжі. При визначенні вартості послуги розміщення домінує поняття користування ліжко-місцем.

Інші терміни вживаються у значеннях наведених у Законі України «Про туризм», та інших нормативно-правових актах.

Види готелів, загальні засади встановлення, перегляду та змін категорій готелям та іншим засобам тимчасового розміщення

3. Визначаються такі види готелів: «Апартготель», «Готель», «Готельний комплекс» та «Мотель».

4. Таким видам готелів як «Апартготель», «Готель», «Готельний комплекс» та «Мотель» встановлюються такі категорії: «п'ять зірок», «чотири зірки», «три зірки», «дві зірки», «одна зірка» та «базова».

5. На підставі поданих готелем пропозицій щодо встановлення або перегляду категорії готелю відповідно до критеріїв категоризації готелів, категорія готелю встановлюється або переглядається ДАРТ (далі – уповноважений орган), а готелю, розташованого на території Автономної Республіки Крим – органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань туризму.

6. Критерії категоризації готелів розробляються уповноваженим органом та затверджуються Мінінфраструктури.

Критерії категоризації готелів включають мінімальні стандарти доступності для кожного виду та категорії готелю.

7. Інформація про вид та категорію готелю (стосується усіх номерів готелю

без винятку) повинна бути зазначена на фасаді, рецепції та офіційному вебсайті готелю. Використання у будь-який спосіб інформації про вид та категорію готелю без наявності відповідного свідоцтва забороняється.

У разі якщо під готель відведено кілька поверхів (частину) будівлі, такий готель повинен мати окремий вхід/вихід, приймально-вестибюльну зону та окремі сходи (ліфт). Приміщення такого готелю повинні бути пов'язані між собою та функціонувати як єдиний об'єкт (без суміжного доступу до інших об'єктів).

8. Іншим засобам тимчасового розміщення встановлюються категорії: «Апартаменти для короткострокової оренди», «Відпочинковий комплекс», «Глемпінг», «Садиба», «Кемпінг», «Хостел», згідно з критеріями категоризації інших засобів тимчасового розміщення, які розробляються уповноваженим органом та затверджуються Мінінфраструктури.

Критерії категоризації інших засобів тимчасового розміщення включають мінімальні стандарти доступності для кожної категорії інших засобів тимчасового розміщення.

9. На підставі поданих іншим засобом тимчасового розміщення пропозицій щодо встановлення або перегляду категорії засобу тимчасового розміщення встановлюється або переглядається категорія уповноваженим органом, а засобу тимчасового розміщення, розташованого на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань туризму.

10. Інформація про категорію засобу тимчасового розміщення повинна бути зазначена на фасаді, рецепції та офіційному вебсайті (у разі наявності) засобу тимчасового розміщення. Використання у будь-який спосіб інформації про категорію засобу тимчасового розміщення без наявності відповідного свідоцтва забороняється.

11. Готелі та інші засоби тимчасового розміщення при подачі документів про встановлення відповідного виду та категорії надають відомості щодо забезпечення доступності для різних груп населення, у тому числі маломобільних, визначені окремим розділом у критеріях категоризації готелів та критеріях категоризації інших засобів тимчасового розміщення, які оприлюднюються засобами Єдиного туристичного реєстру з метою інформування громадськості щодо питань безбар'єрності.

12. Встановлення уповноваженим органом категорії готелю та іншому засобу тимчасового розміщення здійснюється на безоплатній основі.

Процедура встановлення уповноваженим органом та видачі свідоцтва про встановлення виду готелю та категорії «базова»

13. Суб'єкт господарювання, що надає послуги з тимчасового розміщення (далі – заявник) подає заяву про встановлення виду та категорії готелю (далі – заява) за формою, встановленою додатком 1 цього Порядку, разом з анкетую-опитувальником за формою, розробленою уповноваженим органом та

затвердженою Мінінфраструктури, через електронний кабінет заявника Єдиного туристичного реєстру. Заява та анкета-опитувальник повинні бути підписані керівником готелю або уповноваженою особою заявника шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки.

У заяві заявник підтверджує наявність:

декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

рішення про державну реєстрацію потужності оператора ринку (у разі надання послуг з харчування).

14. До заяви додаються такі документи:

копія документа про право власності на приміщення або його користування;

документ, що підтверджує повноваження особи на підписання заяви та анкети-опитувальника у разі покладання обов'язків керівником готелю на уповноважену ним посадову особу (у випадку якщо відомості про таку особу відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);

інформація та/або фото- відеоматеріали щодо відповідності готелю пунктам критеріїв категоризації готелів.

15. У разі технічної несправності засобів Єдиного туристичного реєстру, підтвердженої повідомленням уповноваженого органу на офіційному вебсайті, заява, документи до неї та фото- та відео матеріали подаються до уповноваженого органу одним із таких способів за вибором заявника:

поштовим відправленням з описом вкладення;

наочно.

16. Працівник уповноваженого органу на основі поданих заявником документів проводить попередній аналіз та формує засобами Єдиного туристичного реєстру висновок про можливість встановлення категорії готелю (далі – висновок).

17. Висновок повинен містити:

загальний опис готелю (місцезнаходження, загальні показники інфраструктури готелю, унікальні особливості готелю (за наявності);

загальну кількість балів, яку набрав готель згідно з відповідними критеріями за даними анкети-опитувальника та за даними попереднього аналізу;

відомості щодо виявлених невідповідностей між пунктами в анкеті-опитувальнику, по яких заявником проставлено відмітку “так”, та іншою інформацією, яка була надана заявником та використовувалися під час аналізу;

пропозиції щодо встановлення категорії;

спірні питання (за наявності);

інші відомості (за наявності).

Висновок підписується працівником уповноваженого органу шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису.

18. Рішення про залишення заяви без руху уповноважений орган протягом трьох робочих днів надсилає заявнику повідомленням через електронний кабінет користувача Єдиного туристичного реєстру або на електронну адресу, вказану у заяві, в якому зазначаються виявлені недоліки з посиланням на порушені вимоги цього Порядку, спосіб та строк усунення недоліків, а також способи, порядок та строки оскарження рішення про залишення заяви без руху.

Підставами для залишення заяви без руху є:

заява та/або анкета-опитувальник не підписані заявником або підписані особою, яка не має відповідних повноважень;

кількість балів, набраних заявником відповідно до анкети-опитувальника, не відповідає мінімальній кількості балів для відповідної категорії готелю, обраної заявником у заяві;

заявником не надано копії підтверджуючих документів в повному обсязі;

у заявника відсутнє підтвердження наявності документів, зазначених в абзаці другому пункту 13 цього Порядку;

подана заявником анкета-опитувальник та/або заява оформлені всупереч встановленим формам;

подання заявником заяви про залишення заяви про встановлення категорії готелю без руху.

Строк усунення недоліків повинен бути достатній для усунення заявником виявлених недоліків. У разі подання обґрунтованого клопотання заявником уповноважений орган може продовжити строк усунення виявлених недоліків.

У разі усунення виявлених недоліків у строк, встановлений уповноваженим органом, заява вважається поданою в день її первинного подання. При цьому, строк розгляду справи продовжується на строк залишення заяви без руху.

19. Рішення про відмову у прийнятті заяви до розгляду у випадках, передбачених статтею 45 Закону України «Про адміністративну процедуру», приймає посадова особа уповноваженого органу, про що невідкладно повідомляється заявнику через електронний кабінет користувача Єдиного туристичного реєстру або на електронну адресу, вказану у заяві.

20. Уповноважений орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня подання заявником заяви інформує про відмову у встановленні категорії готелю, у разі:

неусунення заявником виявлених недоліків, зазначених у рішенні та/або повідомленні про залишення заяви без руху, у встановлений строк;

невідповідності вимогам, встановленим цим Порядком.

21. У разі відсутності недоліків у поданих заявником заяві та документах уповноваженим органом на основі висновку протягом двадцяти робочих днів з дня подання заявником заяви приймається рішення про встановлення категорії готелю.

22. Протягом трьох робочих днів з прийняття уповноваженим органом рішення про встановлення категорії готелю уповноваженим органом оформляється свідоцтво про встановлення категорії готелю за формою, встановленою відповідно до додатку 2 цього Порядку. Інформація про вид готелю відображається в свідоцтві про встановлення категорії готелю відповідно

до виду, обраного заявником в заяві.

23. Відомості про видачу свідоцтва про встановлення категорії готелю протягом одного робочого дня з дня оформлення свідоцтва про встановлення категорії готелю вносяться до переліку свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури, який є складовою Єдиного туристичного реєстру.

24. Рішення про встановлення категорії готелю протягом трьох робочих днів з дня його прийняття уповноваженим публікується на офіційному вебсайті, а завірена копія такого рішення разом з оригіналом свідоцтва про встановлення категорії готелю надсилається заявнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

25. Протягом п'яти робочих днів після отримання заявником свідоцтва про встановлення категорії готелю анкета-опитувальник, що подавалася на розгляд до уповноваженого органу, розміщується на офіційному вебсайті готелю шляхом генерації даних з особистого кабінету засобами Єдиного туристичного реєстру.

Процедура встановлення уповноваженим органом виду готелю та категорії «одна зірка», «дві зірки», «три зірки», «чотири зірки», «п'ять зірок», а також видачі свідоцтва про встановлення цих категорій готелю

26. Перед ініціюванням процедури встановлення відповідного виду готелю та категорії «одна зірка», «дві зірки», «три зірки», «чотири зірки», «п'ять зірок» заявник звертається до органу сертифікації, нотифікованого уповноваженим органом (далі - орган сертифікації), для верифікації анкети-опитувальника, розробленою уповноваженим органом та затвердженою Мінінфраструктури.

Вартість проведення робіт з верифікації анкети-опитувальника готелю зазначається в договорі, що укладається між заявником і органом сертифікації.

27. Орган сертифікації організовує проведення робіт з відповідності та підтвердження інформації, зазначеної готелем у анкеті-опитувальнику шляхом верифікації інформації про підтвердження відповідності готелю пунктам відповідних Критеріїв категоризації готелів.

28. За результатами верифікації інформації про підтвердження відповідності готелю пунктам відповідних Критеріїв категоризації готелів орган сертифікації формує у довільній формі висновок про можливість встановлення відповідної категорії готелю (далі – висновок), який повинен містити:

загальний опис готелю (місцезнаходження, загальні показники інфраструктури готелю, унікальні особливості готелю (за наявності);

інформацію про територію готелю (кількість та літери будівель (за наявності), кількість та нумерацію поверхів (за наявності), нумерацію приміщень тощо);

загальну кількість балів, яку набрав готель згідно з відповідними критеріями за даними анкети-опитувальника та за даними фактичного аналізу;

відомості щодо виявлених невідповідностей між пунктами в анкеті-опитувальнику, по яких заявником проставлено відмітку “так”, та іншою

інформацією, яка була виявлена органом сертифікації та використовувалися під час аналізу (за наявності);

пропозиції щодо встановлення категорії;

спірні питання (за наявності);

інші відомості (за наявності).

Висновок підписується керівником органу сертифікації шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки та завантажується через особистий кабінет Єдиного туристичного реєстру.

29. Заявник подає заяву за формою, встановленою додатком 1 цього Порядку, висновок органу сертифікації, технічний паспорт та перелік документів у порядку, визначеному пунктами 14, 15 цього Порядку. Заява повинна бути підписана керівником готелю або уповноваженою особою заявника шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки.

30. У разі технічної несправності засобів Єдиного туристичного реєстру, підтвердженої повідомленням уповноваженого органу на офіційному вебсайті, Заява та документи до неї подаються до уповноваженого органу одним із таких способів за вибором заявника:

поштовим відправленням з описом вкладення;

нарочно.

31. Процедура прийняття уповноваженим органом рішення про залишення заяви без руху та рішення про відмову у прийнятті заяви до розгляду здійснюється у порядку, встановленому пунктами 19 та 20 цього Порядку.

32. Уповноважений орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня подання заявником заяви інформує про відмову у встановленні категорії готелю, у разі:

неусунення заявником виявлених недоліків, зазначених у повідомленні про залишення заяви без руху, у встановлений строк;

наявності у висновку органу сертифікації відомостей про неможливість встановлення готелю відповідної категорії;

невідповідності вимогам, встановленим цим Порядком.

33. У разі відсутності недоліків у поданих заявником заяві та документах, уповноваженим органом на основі висновку органу сертифікації протягом двадцяти робочих днів з дня подання заявником заяви приймається рішення про встановлення категорії готелю.

34. Протягом трьох робочих днів з прийняття уповноваженим органом рішення про встановлення категорії готелю уповноваженим органом оформляється свідоцтво про встановлення категорії готелю за формою, встановленою відповідно до додатку 2 цього Порядку. Інформація про вид готелю відображається в свідоцтві про встановлення категорії готелю відповідно до виду, обраного заявником в заяві.

35. Відомості про видачу свідоцтва про встановлення категорії готелю протягом одного робочого дня з дня його оформлення вносяться до переліку свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури, який є складовою Єдиного туристичного реєстру.

36. Рішення про встановлення категорії готелю протягом трьох робочих днів з дня його прийняття уповноваженим органом публікується на офіційному вебсайті, а завірена копія такого рішення разом з оригіналом свідоцтва про встановлення категорії готелю надсилається заявнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

37. Протягом п'яти робочих днів після отримання заявником свідоцтва про встановлення категорії готелю анкета-опитувальник, що подавалася на розгляд до уповноваженого органу, розміщується на офіційному вебсайті готелю шляхом генерації даних з особистого кабінету засобами Єдиного туристичного реєстру.

Особливості нотифікації органів сертифікації уповноваженим органом

38. Для можливості здійснення верифікації анкети-опитувальника орган сертифікації підлягає нотифікації уповноваженим органом шляхом створення електронного кабінету засобами Єдиного туристичного реєстру.

39. Під час створення електронного кабінету засобами Єдиного туристичного реєстру орган сертифікації ознайомлюється з інструкцією (правилами) здійснення верифікації анкети-опитувальника шляхом накладання кваліфікованого електронного цифрового підпису та/або кваліфікованої електронної печатки.

40. У разі, якщо уповноваженим органом двічі протягом року прийнято рішення про скасування категорії готелю, верифікацію анкети-опитувальника якому здійснено відповідним органом сертифікації, такий орган сертифікації позбавляється права на рік на проведення цих робіт шляхом блокування електронного кабінету засобами Єдиного туристичного реєстру.

Процедура встановлення уповноваженим органом категорії іншим засобам тимчасового розміщення

41. Заявник подає до уповноваженого органу заяву про встановлення категорії засобу тимчасового розміщення (далі – Заява) за формою, встановленою додатком 3 цього Порядку, та анкету-опитувальник за формою, розробленою уповноваженим органом та затвердженою Мінінфраструктури.

Заява та анкета-опитувальник повинні бути підписані керівником засобу тимчасового розміщення або уповноваженою особою заявника шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої електронної печатки.

42. До Заяви додаються такі документи:

щодо відповідності засобу тимчасового розміщення пунктам відповідних критеріїв категоризації інших засобів тимчасового розміщення;

документ, що підтверджує повноваження особи на підписання Заяви та/або анкети-опитувальника у разі покладання обов'язків керівником (власником) засобу тимчасового розміщення на уповноважену ним посадову особу (у випадку якщо відомості про таку особу відсутні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

43. У разі, якщо заявник претендує на встановлення засобу тимчасового розміщення категорії «Хостел», «Відпочинковий комплекс» до Заяви додається копія документа про право власності на приміщення або його користування.

У Заяві заявник підтверджує наявність:

декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

рішення про державну реєстрацію потужності оператора ринку (у разі надання послуг з харчування).

44. У разі технічної несправності засобів Єдиного туристичного реєстру, підтвердженої повідомленням уповноваженого органу на офіційному вебсайті, Заява та документи до неї подаються до уповноваженого органу одним із таких способів за вибором заявника:

поштовим відправленням з описом вкладення;

наочно.

45. Працівник уповноваженого органу на основі поданих заявником документів проводить попередній аналіз та формує засобами Єдиного туристичного реєстру висновок про можливість встановлення категорії засобу тимчасового розміщення (далі – Висновок).

46. Висновок повинен містити:

загальний опис засобу тимчасового розміщення (місцезнаходження, загальні показники інфраструктури, унікальні особливості (за наявності);

відомості щодо відповідності засобу тимчасового розміщення відповідним критеріям;

відомості щодо виявлених невідповідностей між пунктами в анкеті-опитувальнику, по яких заявником проставлено відмітку “так”, та іншою інформацією, яка була надана заявником та використовувалася під час аналізу (за наявності);

пропозиції щодо встановлення категорії;

спірні питання (за наявності);

інші відомості (за наявності).

Висновок підписується працівником уповноваженого органу шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису.

47. Рішення про залишення Заяви без руху уповноважений орган протягом трьох робочих днів надсилає заявнику повідомленням через електронний кабінет засобами Єдиного туристичного реєстру або на електронну адресу, вказану у заяві, в якому зазначаються виявлені недоліки з посиланням на порушені вимоги цього Порядку, спосіб та строк усунення недоліків, а також способи, порядок та строки оскарження рішення про залишення заяви без руху.

Підставами для залишення Заяви без руху є:

Заява та/або анкета-опитувальник не підписані заявником або підписані особою, яка не має відповідних повноважень;

заявником не надано копії підтверджуючих документів в повному обсязі;

подана заявником анкета-опитувальник та/або Заява оформлені всупереч встановленим формам;

подання заявником заяви про залишення заяви про встановлення категорії готелю без руху.

Строк усунення недоліків повинен бути достатній для усунення заявником виявлених недоліків. У разі подання обґрунтованого клопотання заявником уповноважений орган може продовжити строк усунення виявлених недоліків.

У разі усунення виявлених недоліків у строк, встановлений уповноваженим органом, Заява вважається поданою в день її первинного подання. При цьому, строк розгляду справи продовжується на строк залишення Заяви без руху.

48. Рішення про відмову у прийнятті Заяви до розгляду у випадках, передбачених статтею 45 Закону України «Про адміністративну процедуру», приймає посадова особа уповноваженого органу, про що невідкладно повідомляється заявнику через електронний кабінет засобами Єдиного туристичного реєстру або на електронну адресу, вказану у Заяві.

49. Уповноважений орган протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня подання заявником Заяви інформує про відмову у встановленні категорії засобу тимчасового розміщення, у разі:

неусунення заявником виявлених недоліків, зазначених у рішенні та/або повідомленні про залишення Заяви без руху, у встановлений строк;

невідповідності вимогам, встановленим цим Порядком.

50. У разі відсутності недоліків у поданих заявником Заяві та документах уповноваженим органом на основі Висновку протягом двадцяти робочих днів з дня подання заявником Заяви приймається рішення про встановлення категорії засобу тимчасового розміщення.

51. Протягом трьох робочих днів з прийняття уповноваженим органом рішення про встановлення категорії засобу тимчасового розміщення уповноваженим органом оформляється свідоцтво про встановлення категорії засобу тимчасового розміщення за формою, встановленою додатком 4 цього Порядку.

52. Відомості про видачу свідоцтва про встановлення категорії засобу тимчасового розміщення протягом одного робочого дня з дня оформлення свідоцтва про встановлення категорії засобу тимчасового розміщення вносяться до переліку свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури, який є складовою Єдиного туристичного реєстру.

53. Рішення про встановлення категорії засобу тимчасового розміщення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття уповноваженим органом публікується на його офіційному вебсайті, а завірена копія такого рішення разом з оригіналом свідоцтва про встановлення категорії засобу тимчасового розміщення надсилається Заявнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Процедура перегляду та зміни категорії готелю, іншому засобу тимчасового розміщення

54. Перегляд встановленої категорії готелю, іншому засобу тимчасового розміщення здійснюється за заявою суб'єкта господарювання, що надає послуги з тимчасового розміщення, відповідно до цього Порядку.

55. Перегляд встановленої категорії готелю «три зірки», «чотири зірки» та «п'ять зірок» здійснюється за заявою суб'єкта господарювання відповідно до цього Порядку, у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівлі (комплексу будівель), у якому розміщено готель, результатом яких стали зміни території готелю (будівлі, приміщення), що подається в місячний строк після введення закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію.

56. Зміна встановленої категорії готелю «одна зірка», «дві зірки», «три зірки», «чотири зірки» та «п'ять зірок» на «базову» здійснюється за ініціативою уповноваженого органу за результатами перевірки відповідності критеріям, що здійснюється одночасно з заходами державного нагляду (контролю), під час якої встановлено невідповідність готелю встановленій категорії.

У разі прийняття рішення про невідповідність готелю встановленій категорії за результатами заходів державного нагляду (контролю) уповноважений орган звертається до суду.

На підставі рішення суду уповноважений орган протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення оформлює протокол про необхідність усунення готелем порушень невідповідності встановленій категорії у достатньо визначений строк.

Строк виконання протоколу про необхідність усунення готелем порушень невідповідності встановленій категорії може бути не більше трьох місяців.

У разі невиконання протоколу про необхідність усунення готелем порушень невідповідності встановленій категорії уповноважений орган приймає рішення про зміну раніше встановленої категорії готелю на «базову».

Відомості про зміну відповідної категорії готелю на «базову» протягом одного робочого дня вносяться до переліку свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури, який є складовою Єдиного туристичного реєстру.

Протягом трьох робочих днів з прийняття уповноваженим органом рішення про зміну відповідної категорії готелю на «базову» публікується на його офіційному вебсайті, а засвідчена копія такого рішення надсилається суб'єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

57. Суб'єкт господарювання, що надає послуги з тимчасового розміщення, якому було змінено встановлену категорію з підстав, передбачених пунктом 56 цього Порядку, може подавати заяву на встановлення зміненої або вищої за зміненою категорію, не раніше, ніж через шість місяців з дати такого змінення.

58. Рішення, дії чи бездіяльність уповноваженого органу можуть бути оскаржені у порядку та строки, визначені законодавством.

ЗАЯВА **про встановлення категорії готелю**

Відомості про (необхідне відмітити)

- ☐ апарthотель
- ☐ готель
- ☐ готельний комплекс
- ☐ мотель

Найменування _____ .

Місцезнаходження _____ .

Кількість номерів/місць: _____ / _____ .

Кількість номерів класу «люкс» _____, «напівлюкс» _____, «стандарт» _____ .

Кількість номерів для осіб з обмеженими можливостями _____ .

Рік введення в експлуатацію _____ .

Рік реконструкції / ремонту _____ / _____ .

Кількість корпусів (будівель) _____ .

Кількість поверхів _____, кількість ліфтів (за наявності) _____ .

Сезонність експлуатації _____ .

Загальна кількість обслуговуючого персоналу _____ .

Наявність закладу(ів) ресторанного господарства або умов для самостійного готування їжі
_____ .

Найменування суб'єкта господарювання:

(повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / РНОКПП (або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Юридична адреса суб'єкта господарювання _____

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та посада керівника суб'єкта господарювання)

Телефон: _____

Вебсайт: _____

Адреса електронної пошти : _____

Прошу встановити категорію готелю (необхідне відмітити)

- ☐ «базова»
- ☐ «одна зірка»
- ☐ «дві зірки»
- ☐ «три зірки»
- ☐ «чотири зірки»
- ☐ «п'ять зірок»

Підтверджую наявність:

☐ декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

☐ декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

☐ рішення про державну реєстрацію потужності оператора ринку (у разі надання послуг з харчування).

Підтверджую виконання Правил надання готельних послуг ☐ .

Достовірність даних, зазначених у заяві про встановлення категорії готелю та в документах, що додаються до неї, підтверджую ☐ .

(посада)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

“ ____ ” _____ 20__ року



СВІДОЦТВО
про встановлення категорії готелю

Серія _____

№ _____

Зареєстровано в переліку свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури за № _____

Строк дії з _____ по _____

Вид послуги _____

Вид готелю _____

Відповідає вимогам категорії _____

Відомості про готель _____

(найменування, місцезнаходження)

Свідоцтво видано _____

(найменування суб'єкта господарювання)

Додаткова інформація _____

(кількість номерів, місць)

Підстава надання _____

(дата, номер рішення уповноваженого органу)

Керівник уповноваженого органу

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ЗАЯВА
про встановлення категорії засобу тимчасового розміщення

Найменування _____

Місцезнаходження засобу тимчасового розміщення

Кількість номерів/місць: _____ / _____

Найменування суб'єкта господарювання (у разі наявності):

(повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання або власника)

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ / РНОКПП (або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

Юридична адреса суб'єкта господарювання * _____

(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника суб'єкта господарювання або власника)

Телефон: _____ Вебсайт (за наявності): _____

Адреса електронної пошти : _____

Прошу встановити категорію засобу тимчасового розміщення (необхідне відмітити)

- ☐ апартаменти для короткострокової оренди
- ☐ відпочинковий комплекс
- ☐ глемпінг
- ☐ садиба

☐ кемпінг

☐ хостел

Підтверджую наявність: **

☐ декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

☐ декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

☐ рішення про державну реєстрацію потужності оператора ринку (у разі надання послуг з харчування).

Достовірність даних, зазначених у заяві про встановлення категорії засобу тимчасового розміщення та в документах, що додаються до неї, підтверджую.

(посада)

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

“ ____ ” _____ 20__ року

* у разі подання заяви на встановлення категорії засобу тимчасового розміщення “садиба” вказується адреса реєстрації власника

** у разі у разі подання заяви на встановлення категорії засобу тимчасового розміщення «Хостел» або «Відпочинковий комплекс»



СВІДОЦТВО
про встановлення категорії засобу тимчасового розміщення

№ _____

Серія _____

Зареєстровано в переліку свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури за № _____

Строк дії з _____ по _____

Вид послуги _____

Відповідає вимогам категорії _____

Відомості про засіб тимчасового розміщення _____

(найменування, місцезнаходження)

Свідоцтво видано _____

(найменування суб'єкта господарювання)

Додаткова інформація _____

(кількість номерів, місць)

Підстава надання _____

(дата, номер рішення уповноваженого органу)

Керівник уповноваженого органу

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)